

T.C.
TOKAT
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2025/61 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 14/10/2025
CELSE NO : 3.

HAKİM : HATUN NİSA ÇİFTÇİ 273606
CUMHURİYET SAVCISI : Mithat ÇİFTÇİ 234036
KATİP : İpek KALBAK 222973

Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık SALİH ANT müdafii Av. Abdullah Karataş geldikleri görüldü. Başka gelen yok.

Mağdur Hacı Murat Balcı vekili Av. Emrullah Özer'in yetki belgesi sunduğu, Av. Esmagül Önder'in yetkilendirildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık müdafiiinden soruldu: Önceki savunmalarımızı tekrar ederiz, mütalaadan sonra beyanda bulunacağız dedi.

C. Savcısından soruldu: Tevsi tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkında mütalaada bulunacağız dedi.

C. Savcısı mütalaasında: Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiası ile dava açılmış ise de, sanıkların suçlamayı kabul etmediği, tanıkların olayı doğrulamadığı, bu haliyle eylemin gerçekleştiğine ilişkin somut her türlü şüpheden uzak bir delilin olmaması sebebiyle sanıkların eylemi işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle haklarında beraat kararı verilmesi mütalaa olunur dedi.

Mütalaaya karşı sanık müdafiiinden soruldu: Mütalaaya katılıyoruz, müvekkilin suçu işlemediği sabittir, beraatini talep ederiz dedi.

Duruşmanın biteceği ihtar olundu.

Sanıklar huzurda olmadığından son sözleri sorulamadı, son sözleri yerine geçmek üzere aşamalarındaki savunmaları okundu.

Dosya incelendi, araştırılacak başkaca bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

A-Sanık Salih Ant hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davasında,
Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince **BERAATİNE,**

B-Sanık Samed Turgut hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davasında,

Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince **BERAATİNE,**

ORTAK HÜKÜMLER:

1-Sanık Salih Ant kendisini vekaletnameye dayalı müdafii ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 03/10/2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 30.000,00-TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa **VERİLMESİNE,**

2-Bu dava için yapılan yargılama giderlerinin CMK'nın 327/1 maddesi gereğince kamu üzerine **BIRAKILMASINA,**

3-Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı yasanın 16/1. maddesi gereğince karardan bir örneğin soruşturmada görev almış olan kolluk birimine **GÖNDERİLMESİNE,**

" Bu belge 5070 sayılı kanun gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır."



Dair, iddia makamının katılımı ile Cumhuriyet savcısının mütalaasına uygun olarak, 7499 sayılı yasayla değişik CMK'nın 273/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren **İKİ HAFTA** içerisinde mahkememize, mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanın zapta geçirilerek Hakim'e onaylatılması suretiyle,yurt dışında bulunulması halinde en yakın Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği aracılığıyla gönderilecek bir dilekçeyle, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememize başvurarak zabıt katibine bulunulacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olduğu halde verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14/10/2025

Katip 222973

 e-imzalıdır

Hakim 273606

 e-imzalıdır

" Bu belge 5070 sayılı kanun gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır."

2

